

Conditions générales de prestation de services

Atelier MDT — Antoine Meyfroidt, entrepreneur individuel · 17 rue des Potiers, 35133 Lécousse · SIRET 109 757 526 00016 · APE 7022Z

Version du 22 septembre 2026

Article 1 — Objet et champ d'application

Les présentes conditions générales régissent l'ensemble des prestations fournies par Atelier MDT, entreprise individuelle sous régime de la micro-entreprise, dont le siège est situé 17 rue des Potiers, 35133 Lécousse, immatriculée sous le numéro SIRET 109 757 526 00016, ci-après « le Prestataire », à toute personne morale ou physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle, ci-après « le Client ».

Elles s'appliquent à toutes les prestations : accompagnement et ateliers à l'usage des outils numériques et d'intelligence artificielle, déploiement d'espaces de travail structurés, conception et mise en place d'automatisations de flux, création de tableaux de bord et études ponctuelles, et veille informationnelle sur abonnement.

Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions, qui prévalent sur tout autre document du Client, notamment ses conditions générales d'achat.

Article 2 — Devis et conclusion du contrat

Chaque prestation fait l'objet d'un devis écrit précisant son périmètre, son prix, son délai et ses éventuelles options. Le devis est valable trente (30) jours à compter de sa date d'émission.

Le contrat est formé par le retour du devis signé par le Client, portant la mention « Bon pour accord », la date et la signature. Un accord exprès par courrier électronique vaut acceptation, sous réserve de régularisation par signature du devis.

Toute prestation non expressément mentionnée au devis fait l'objet d'un devis complémentaire.

Article 3 — Prix et modalités de paiement

Les prix sont exprimés en euros et s'entendent hors taxes. **TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.**

Pour toute prestation dont le montant est égal ou supérieur à quatre cents (400) euros hors taxes, un acompte de trente pour cent (30 %) du prix total est exigible à la commande, le solde étant dû à la livraison. Les prestations inférieures à ce montant sont payables intégralement à la livraison.

Le solde est exigible à la livraison de la prestation. Les factures sont payables à trente (30) jours à compter de leur date d'émission, par virement bancaire.

Conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit l'application de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros, sans qu'un rappel soit nécessaire.

Les abonnements de veille sont facturés mensuellement, à terme échu, en plus des frais d'installation facturés à la commande.

Lorsqu'une prestation est réalisée sur site, les frais de déplacement sont facturés en sus, selon le barème figurant à l'article 7.4 et rappelé au devis.

Article 4 — Obligations et collaboration du Client

La bonne exécution des prestations suppose une collaboration active du Client, qui s'engage à :

- fournir les informations, accès et documents nécessaires dans des délais raisonnables ;
- désigner un interlocuteur unique disposant du pouvoir de décision, ainsi que, pour les prestations d'automatisation et de déploiement, un référent interne destinataire de la passation ;
- disposer des comptes, abonnements et licences nécessaires à la prestation et en assumer le coût, notamment, pour un déploiement d'espace de travail, l'abonnement à l'outil retenu, souscrit et payé par le Client ;
- retourner le questionnaire préalable d'un accompagnement individuel au plus tard deux (2) jours ouvrés avant la date de la séance ;
- mettre à disposition, pour toute prestation réalisée sur site, un lieu adapté : salle fermée, alimentation électrique et moyen d'affichage ;
- garantir qu'il détient les droits et autorisations sur les données qu'il transmet.

Les délais annoncés sont suspendus de plein droit en cas de manquement du Client à ces obligations. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable d'un retard qui en découlerait.

Article 5 — Prestations d'automatisation

5.1 Propriété et hébergement. Les automatisations sont conçues et déployées **sur les comptes du Client** (messagerie, outils d'automatisation, formulaires, espaces de stockage). Le Client en est seul titulaire et en conserve la pleine propriété et la maîtrise à l'issue de la prestation. Le Prestataire ne détient ni ne conserve aucun système au nom du Client.

5.2 Accès. Les accès nécessaires sont fournis par le Client sous forme d'accès délégué ou d'intervention accompagnée. Le Prestataire ne conserve aucun identifiant ni mot de passe après la fin de la mission et confirme par écrit le retrait de ses accès.

5.3 Livraison et passation. La prestation comprend la mise en production du flux, un document de maintenance rédigé pour des utilisateurs non techniciens, et une session de passation d'une durée d'une heure au maximum auprès du référent désigné.

5.4 Absence de maintenance. La prestation s'achève à la passation. **Aucune maintenance, supervision, garantie de fonctionnement dans la durée ni astreinte n'est incluse.** Le Client est informé que les automatisations reposent sur des services tiers dont les évolutions, modifications tarifaires ou interruptions échappent au contrôle du Prestataire.

5.5 Interventions ultérieures. Toute intervention postérieure à la passation fait l'objet d'un devis ou d'une facturation horaire au tarif de cinquante (50) euros hors taxes de l'heure, sous réserve de la disponibilité du Prestataire et sans engagement de délai.

Article 6 — Prestations de veille sur abonnement

6.1 Nature de la prestation. L'abonnement porte sur la **livraison périodique d'un livrable de veille**, non sur la fourniture d'un système. Les outils, scénarios et configurations mis en œuvre demeurent la propriété exclusive du Prestataire, sont hébergés sur ses propres comptes et ne sont pas transférés au Client, en tout ou partie, à quelque titre que ce soit.

6.2 Périmètre et rythme. Le périmètre est arrêté lors du cadrage initial et précisé au devis : thème(s) suivi(s), sources, rythme de livraison, jour et créneau de réception, destinataires. Le rythme est mensuel, bimensuel ou hebdomadaire. Sauf stipulation contraire, le périmètre est limité à cinq (5) concurrents suivis ou trois (3) établissements. Toute extension fait l'objet d'un thème supplémentaire facturé. Le thème de suivi des avis n'est proposé qu'en rythme hebdomadaire ou bimensuel. Pour le thème « appels d'offres », le périmètre métier, territorial et de sources est défini à l'article 6.8, qui déroge au présent alinéa.

6.3 Changement de rythme. Le Client peut demander à tout moment le passage d'un rythme à un autre. **Chaque changement est facturé cinquante (50) euros hors taxes et prend effet le mois suivant la demande.** Aucun nouveau frais d'installation n'est dû.

6.4 Limites. La veille est réalisée à partir de sources publiquement accessibles. Le Prestataire met en œuvre les moyens nécessaires à sa fiabilité mais **ne garantit ni l'exhaustivité, ni la disponibilité permanente des sources tierces.** La veille constitue un complément d'information et ne saurait se substituer à la vigilance propre du Client ni engager la responsabilité du Prestataire au titre d'une information non relevée.

6.5 Durée, absence de suspension et résiliation. L'abonnement est conclu sans engagement de durée. **Il ne peut faire l'objet d'aucune suspension à l'initiative du Client : il se poursuit, ou il est résilié.** Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, par simple courrier électronique, moyennant un préavis de trente (30) jours. Les sommes dues au titre de la période en cours restent exigibles. Les frais d'installation ne sont pas remboursables.

6.6 Interruption exceptionnelle. Le Prestataire pourra suspendre temporairement les livraisons pour une durée cumulée de **quatre (4) semaines maximum par année civile**, notamment en période de congés, sous réserve d'en informer le Client au moins quinze (15) jours à l'avance. Les mensualités correspondantes restent dues, la prestation reprenant automatiquement à l'issue de la période d'interruption.

6.7 Réversibilité. À l'issue de l'abonnement, quelle qu'en soit la cause, le Client conserve l'ensemble des livrables déjà remis et demeure libre de les utiliser pour ses besoins internes. **Aucun élément du système de collecte et d'analyse, aucune base de données ni aucun historique de collecte ne lui sont transférés.** Le Prestataire supprime les paramètres de collecte propres au Client dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de l'abonnement.

6.8 Thème « appels d'offres ».

6.8.1 Nature et objet. Le thème « appels d'offres » consiste en la production périodique d'un rapport signalant les consultations et marchés publics parus, depuis l'édition précédente, sur le périmètre métier, territorial et de sources défini au présent article et repris au devis.

Sont expressément exclus de la prestation : l'appréciation de l'opportunité de répondre à une consultation, l'assistance au montage d'un dossier de candidature, la rédaction de tout ou partie d'une offre, l'analyse des pièces de la consultation, ainsi que toute veille juridique ou réglementaire relative au droit de la commande publique.

6.8.2 Périmètre métier et territorial. Le périmètre de base comprend un (1) métier et un (1) territoire, arrêtés lors du cadrage initial et repris au devis.

Le métier est défini par un ensemble de codes du vocabulaire commun pour les marchés publics de l'Union européenne (codes CPV) relevant d'une même activité, dans la limite de vingt-cinq (25) codes à huit chiffres. Le nombre de codes retenus en deçà de cette limite est sans incidence sur le prix.

Le territoire est d'une (1) région administrative, ou de cinq (5) départements au choix du Client.

Constituent un thème supplémentaire au sens de l'article 6.2, facturé selon la grille tarifaire en vigueur : l'ajout d'un métier distinct, et l'ajout de codes CPV au-delà de la limite de vingt-cinq ou relevant d'une activité distincte. Constitue une extension de périmètre, facturée selon la ligne correspondante de la grille tarifaire en vigueur : l'ajout d'un territoire au-delà du territoire de base.

6.8.3 Périmètre de sources. Le Prestataire collecte les publications issues des seules sources suivantes : le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) ; le Journal officiel de l'Union européenne, via la plateforme Tenders Electronic Daily (TED).

Cette énumération est limitative. Ne sont notamment pas collectés, et sont expressément exclus du périmètre de la prestation : les profils d'acheteurs et plateformes de dématérialisation propres aux acheteurs publics, les données essentielles de la commande publique publiées sur le portail national, les supports habilités à recevoir des annonces légales, la presse quotidienne régionale et la presse spécialisée, les publications faites par les acheteurs sur leurs seuls sites institutionnels, ainsi que les consultations dispensées de toute obligation de publicité préalable en raison de leur montant ou de leur objet.

Chaque rapport mentionne les sources effectivement interrogées pour l'édition considérée et nomme celles qui n'ont pu être récupérées ou se sont révélées indisponibles.

6.8.4 Contenu du rapport et portée de l'engagement. Le Prestataire s'engage à adresser, à la date convenue et au(x) destinataire(s) désigné(s) au devis, un rapport présentant, pour chaque consultation signalée : son objet, l'acheteur, la référence et la date de publication de l'avis, la date limite de réception des offres lorsqu'elle est publiée, et le lien vers l'avis d'origine.

Cet engagement porte sur la production du rapport à date, sur le périmètre de sources défini à l'article 6.8.3. **Il ne porte pas sur l'exhaustivité des marchés publiés**, laquelle dépend des obligations de publicité propres à chaque acheteur et des canaux de publication qu'il retient. Le Prestataire ne garantit ni le nombre, ni la nature, ni l'adéquation au Client des consultations signalées.

6.8.5 Rythme. Le thème « appels d'offres » est disponible aux rythmes prévus à l'article 6.2, et le changement de rythme obéit à l'article 6.3.

Le Client est informé que la date limite de réception des offres peut être proche de la date de publication de l'avis, notamment pour les marchés passés selon une procédure adaptée, et que le rythme retenu conditionne directement l'utilité du signalement. Le rythme hebdomadaire est recommandé pour ce thème.

6.8.6 Interruption à l'initiative du Prestataire. Par dérogation à l'article 6.6, l'interruption des livraisons décidée par le Prestataire obéit, pour le thème « appels d'offres », aux règles suivantes : le Prestataire en informe le Client au moins trente (30) jours à l'avance ; la part de la mensualité correspondant à ce thème n'est pas due pour la durée de l'interruption et est déduite au prorata de la facture suivante ; avant le début de l'interruption, le Prestataire adresse au Client la liste des consultations relevées sur son périmètre dont la date limite de réception des offres tombe dans la période d'interruption.

Les autres thèmes de l'abonnement demeurent régis par l'article 6.6.

6.8.7 Réversibilité. En complément de l'article 6.7, et pour le thème « appels d'offres », le Prestataire remet au Client, sans frais et dans les quinze (15) jours suivant l'expiration de l'abonnement quelle qu'en soit la cause, un export au format tableur de l'historique des consultations signalées sur les douze (12) derniers mois d'exécution.

La réversibilité ne porte en aucun cas sur les outils, scénarios, configurations, requêtes et paramétrages mis en œuvre par le Prestataire, qui demeurent régis par l'article 6.1.

Article 7 — Prestations d'accompagnement, d'atelier et de déploiement

7.1 Accompagnement individuel. La prestation comprend l'envoi d'un questionnaire préalable après signature du devis, une séance de deux (2) heures en visioconférence portant sur les tâches réelles du bénéficiaire, et la remise par courrier électronique de deux supports personnalisés. **La prestation prend fin à la remise de ces supports : aucune assistance, disponibilité ni support postérieur n'est inclus.** À défaut de retour du questionnaire dans le délai prévu à l'article 4, la séance est reportée ou tenue sur la base des seules informations disponibles.

7.2 Atelier d'équipe. L'atelier a une durée de trois heures trente (3 h 30), pause comprise. Le tarif de base couvre quatre (4) participants ; chaque participant supplémentaire est facturé au tarif unitaire indiqué au devis et comprend son livrable individuel personnalisé. Le nombre de participants est limité à huit (8). **L'atelier est réalisé sur site, sous réserve des disponibilités du Prestataire**, ou à distance en visioconférence ; la date est arrêtée d'un commun accord et confirmée au devis.

7.3 Déploiement structuré. Le socle comprend l'audit des usages, la structuration de l'espace de travail, les instructions et interdictions par domaine métier, les niveaux d'accès et un guide de prise en main, pour un maximum de **six (6) domaines métier** ; chaque domaine supplémentaire est facturé au tarif indiqué au devis. **Le module d'atelier d'équipe fait partie intégrante du déploiement et ne peut en être dissocié.** La prestation comprend une session de passation d'une (1) heure auprès du référent désigné. Les livrables individuels au-delà de quatre (4) participants sont facturés au tarif unitaire indiqué au devis, **dans la limite de vingt (20) personnes**. Les modèles réutilisables ne sont pas compris dans le socle et sont facturés à l'unité, au tarif indiqué au devis. Le socle est proposé sur l'environnement Claude ; toute autre configuration fait l'objet d'une étude préalable et d'un devis spécifique. Le délai de livraison est de trois (3) semaines à compter de la mise à disposition par le Client des éléments nécessaires.

7.4 Déplacements. Les prestations sont réalisées à distance sauf mention contraire au devis. Lorsqu'une prestation est réalisée sur site, les frais de déplacement sont facturés en sus selon le barème ci-dessous, la distance étant appréciée depuis Rennes par l'itinéraire routier le plus court :

- Rennes et quinze (15) kilomètres alentour : **aucun frais** ;
- de quinze (15) à quarante (40) kilomètres : **soixante (60) euros hors taxes** ;
- de quarante (40) à quatre-vingts (80) kilomètres : **cent vingt (120) euros hors taxes**.

Au-delà de quatre-vingts (80) kilomètres, la prestation est réalisée à distance ou fait l'objet d'un devis spécifique. Le montant applicable est indiqué au devis et n'est pas négocié après signature.

7.5 Annulation et report. Toute demande de report formulée plus de sept (7) jours avant la date convenue est acceptée sans frais. Entre sept (7) jours et quarante-huit (48) heures avant la date convenue, cinquante pour cent (50 %) du prix de la prestation reste dû. Moins de quarante-huit (48) heures avant la date convenue, ou en cas d'absence non signalée, la totalité du prix reste due. Dans tous les cas, les frais de déplacement déjà engagés restent dus en sus.

Article 8 — Modifications et retouches

Chaque prestation comprend **un (1) aller-retour de modifications**, dans la limite du périmètre défini au devis.

Toute demande supplémentaire, ou toute demande excédant ce périmètre, fait l'objet d'un devis complémentaire ou d'une facturation horaire au tarif de cinquante (50) euros hors taxes de l'heure. Ce tarif est communiqué sur demande et s'applique à l'ensemble des interventions non comprises dans un forfait.

Article 9 — Propriété intellectuelle

Les livrables produits spécifiquement pour le Client (documents de maintenance, guides, supports personnalisés, tableaux de bord, modèles réutilisables) lui sont cédés à compter du paiement intégral du prix, pour ses besoins internes.

Le Prestataire conserve la propriété de ses méthodes, modèles, trames, scripts et savoir-faire préexistants ou développés à l'occasion de la mission, et demeure libre de les réutiliser.

Article 10 — Confidentialité et données personnelles

10.1 Confidentialité. Le Prestataire s'engage à la plus stricte confidentialité sur toute information dont il aurait connaissance à l'occasion de la mission, et à ne l'utiliser qu'aux fins de son exécution.

10.2 Données personnelles traitées pour le compte du Client. Lorsque la prestation implique le traitement de données à caractère personnel relevant du Client, le Prestataire agit en qualité de sous-traitant au sens du Règlement (UE) 2016/679. Il s'engage à ne traiter ces données que sur instruction documentée du Client, à en limiter la collecte au strict nécessaire, et à les restituer ou les supprimer au terme de la mission.

10.3 Documents de travail. Les documents transmis par le Client pour l'exécution de la mission — exports, fichiers de travail, documents de référence — sont conservés par le Prestataire pendant **un (1) an à compter de la fin de la mission**, en vue d'une éventuelle collaboration ultérieure, puis supprimés. Le Client peut en demander la suppression à tout moment, par simple courrier électronique et sans avoir à motiver sa demande. Lorsque ces documents contiennent des données à caractère personnel, la stipulation de l'article 10.2 prévaut.

10.4 Sous-traitants ultérieurs. Le Prestataire recourt à des prestataires techniques pour l'acheminement et l'hébergement des informations relatives à la relation commerciale. Leur liste est tenue à jour dans les mentions légales publiées sur atelier-mdt.fr. Le Prestataire informe le Client de toute modification de cette liste ; le Client peut s'y opposer par écrit.

Article 11 — Références commerciales

Sauf opposition écrite du Client, le Prestataire est autorisé à mentionner le nom du Client et la nature de la prestation réalisée à titre de référence commerciale, à l'exclusion de toute donnée chiffrée ou confidentielle.

Le Prestataire peut également présenter les travaux réalisés **sous une forme anonymisée**, sans nom de client ni donnée permettant de l'identifier, à des fins de démonstration de son savoir-faire.

Article 12 — Responsabilité

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens.

Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dysfonctionnement, d'indisponibilité ou d'évolution des services tiers utilisés, de manquement du Client à ses obligations, ou d'usage des livrables non conforme à leur destination.

Pour les prestations de veille, l'obligation essentielle du Prestataire consiste à produire et à adresser, à la date convenue, un rapport couvrant le périmètre de sources défini au devis et présentant les éléments énumérés à l'article 6.8.4. Elle ne consiste ni à garantir l'exhaustivité des informations publiées par des tiers, ni à garantir le résultat que le Client tire de ces informations.

En tout état de cause, la responsabilité du Prestataire est limitée aux dommages directs et ne peut excéder le montant hors taxes effectivement perçu au titre de la prestation concernée. Sont exclus les dommages indirects, notamment les pertes d'exploitation, de chiffre d'affaires, de données ou d'opportunité commerciale.

Article 13 — Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil.

Article 14 — Droit applicable et litiges

Les présentes conditions sont soumises au droit français.

En cas de différend, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable préalable. À défaut d'accord dans un délai de trente (30) jours à compter de la première réclamation écrite, le litige sera porté devant les tribunaux compétents dans le ressort du siège du Prestataire, à Rennes, dans les cas où la loi le permet.